

Nr. 120 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. März 1935, 11 Uhr

R 2/25045, Bl. 90–94 Sitzungsvermerk des RIM, Umdruck¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[DURCHFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE]

Im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern fand am 20. März 1935 unter dem Vorsitz des Staatssekretärs Dr. Stuckart eine Besprechung über Zweifelsfragen bei der Durchführung des Gesetzes über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934² statt.

Es wurden nachstehende Fragen erörtert:

Staatssekretär Stuckart umriß zunächst den Geltungsbereich des Gesetzes:

I. Unter das Gesetz (§ 1) fallen diejenigen Tatbestände, die unter irgendeinem bürgerlich-rechtlichen Gesichtspunkt gegen irgendeine Person einen bürgerlichrechtlichen Anspruch schlüssig erscheinen lassen, ohne Rücksicht auf die materielle Begründetheit des Anspruchs.

Das Gesetz ist nicht Anspruch begründend.

II. Dagegen fallen folgende Ansprüche nicht unter das Gesetz:

– 1.

alle öffentlich-rechtlichen Ansprüche, gleichgültig, in welcher Form und vor welchem Gericht sie anhängig sind, mit Ausnahme der Staatshaftungsklagen (vgl. § 1 der Durchführungsverordnung vom 22. Februar 1935³),

– 2.

alle bürgerlich-rechtlichen Ansprüche, die auf Tatbeständen beruhen, bei denen das Merkmal des Zusammenhanges mit der nationalsozialistischen Erhebung fehlt. Für alle vor dem 30. Januar 1933 entstandenen Ansprüche müssen besondere Tatsachen dargetan werden, aus denen sich der Zusammenhang mit der nachfolgenden nationalsozialistischen Erhebung ergibt.

– 3.

Ansprüche von Beamten und Angestellten, die auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums⁴ entlassen sind und daraus Schadensersatzansprüche herleiten. Hier sind jedoch Ausnahmen denkbar, insbesondere dann, wenn der Beamte Schadensersatzansprüche gegen einen Dritten stellt mit der Begründung, der andere habe in einer gegen die guten Sitten verstößenden Weise seine Entlassung herbeigeführt.

Das Ziel der Behandlung bei derartigen Klagen muß sein, die Entscheidungen auf Grund des BBG der Nachprüfung durch andere Stellen als der Entlassungsbehörde zu entziehen.

¹ Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schnellbrief vom 12. 3. 35 folgende Stellen eingeladen: RJuM, RFM, StdF, RAM und RWiM; R 2/25045, Bl. 86. Anwesenheitsliste liegt nicht an. Nach stenographischen Notizen des Vertreters des RFM, MR Schwandt (ebd. B1.87f.), nahmen für das RIM außer Stuckart mindestens noch ORR Tietje, RR Kaibel und RR Gisevius teil, das RJuM war vertreten durch MR Pätzold, der StdF durch RA Heim. Vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 21014.

² RGBl. I S. 1235. Zum Zustandekommen des AusgleichsG s. Dok. Nrr. 42 und 64 P. 7.

³ RGBl. I S. 219. Entwurf der Durchführungsbestimmungen s. Dok. Nr. 68.

⁴ BBG vom 7. 4. 33 (RGBl. I S. 175); ARH I/1, Nr. 93 P. 5.

III. Von den überhaupt nicht unter das Gesetz fallenden Ansprüchen sind diejenigen Ansprüche zu unterscheiden, die zwar unter das Gesetz fallen, aber nicht im Ausgleichsverfahren behandelt werden sollen.

Staatssekretär Stuckart stellte folgende Anspruchsgruppen zur Erörterung:

– 1.

Ansprüche aus Anstellungs- und Arbeitsverhältnissen,

– 2.

Ansprüche gegen die Arbeitsfront,

– 3.

Ansprüche aus Beschlagnahme staatsfeindlichen Vermögens (soweit hier Ansprüche nach der Gesetz[es]lage überhaupt zu entstehen vermögen).

Das Ergebnis der Erörterung wurde von Staatssekretär Stuckart wie folgt festgestellt:

Zu 1: Grundsätzlich werden die Ansprüche aus Anstellungsverhältnissen nicht im Ausgleichsverfahren behandelt, abgesehen von Ausnahmefällen, die aus politischen Gründen oder aus Gründen des öffentlichen Interesses in das Ausgleichsverfahren nach dem Ermessen des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern] hineingezogen werden sollen.

Zu 2: Die aus Anlaß der Auflösung der Gewerkschaften erhobenen Ansprüche können an sich unter das Ausgleichsgesetz fallen, sie sollen jedoch materiell nicht nach dem Ausgleichsgesetz behandelt werden. Alle damit im Zusammenhang stehenden Ansprüche und die sonstigen Vermögensverhältnisse der Arbeitsfront sollen als ein Gesamtkomplex in dem neu zu schaffenden Gesetz über die Regelung der Vermögensverhältnisse der früheren Gewerkschaften und der Arbeitsfront behandelt werden⁵.

Die formelle Behandlung der mit der Auflösung der Gewerkschaften zusammenhängenden Ansprüche, die teils gegen die Arbeitsfront, teils gegen Dr. Robert Ley als Pfleger des Gewerkschaftsvermögens⁶, teils gegen die NSDAP, teils gegen noch andere Personen gerichtet sind, soll folgendermaßen gestaltet werden:

Auf die Anzeige von der Anhängigmachung eines solchen Anspruchs an das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern läßt dieses den anhängigen Rechtsstreit vom Gericht aussetzen. Die Vorgänge (Gerichtsakten) werden beigezogen und auf Frist genommen. Eine Berichterstattung oder sonstige Weiterbehandlung durch die zuständige Verwaltungsbehörde unterbleibt. Durch dieses Verfahren soll erreicht werden, daß sämtliche mit der Auflösung der Gewerkschaften zusammenhängenden Ansprüche einer einheitlichen Behandlung durch das neu zu schaffende Gesetz über die Arbeitsfront zugeführt werden. Mit Rücksicht auf die Unsicherheit und Unklarheit der Haftungsverhältnisse für Ansprüche aus Anlaß der Auflösung der Gewerkschaften erscheint es notwendig, die Ausschlußfrist für die Geltendmachung solcher Ansprüche über den 31. März 1935 hinaus zu verlängern⁷. Da eine Abgrenzung dieser Ansprüche von Ansprüchen anderer Art oftmals erheblichen Schwierigkeiten begegnen wird, erscheint eine generelle Verlängerung der Ausschlußfrist bis zum 30. September 1935 geboten. Es kommt hinzu, daß für *alle* Ansprüche die Ausschlußfrist bis zum 31. März 1935 für zu kurz bemessen erachtet wird, da die praktische Behandlung von Ausgleichsansprüchen ermöglichende Durchführungsverordnung erst ungefähr 5 Wochen vor Ablauf der anspruchsvernichtenden Ausschlußfrist ergangen ist.

⁵ Entwurf eines EntschädigungsG; s. Dok. Nr. 118.

⁶ Die Verfügung der DAF über das gesamte Vermögen der früheren Gewerkschaften stützte sich allein auf eine Anordnung des Generalstaatsanwalts beim Landgericht I Berlin im Ermittlungsverfahren gegen Leipart und Genossen (Theodor Leipart war 1. Vorsitzender des Allgemeinen Dt. Gewerkschaftsbundes gewesen) vom 12. 5. 33, durch die Ley zum „Pfleger“ über das am 9. 5. beschlagnahmte Gewerkschaftsvermögen bestellt worden war. Zur zentralen Bedeutung dieses Verfahrens für die wirtschaftliche Machtposition der DAF s. DAPPER/ROUETTE, Ermittlungsverfahren; U. HENNING, Maßnahmen- und Normenstaat. Die tarif- und pensionsrechtlichen Ansprüche der damals fristlos entlassenen hauptberuflichen Gewerkschaftsangestellten hatte die DAF aber allesamt mit dem Hinweis abgewiesen, sie sei weder Rechtsnachfolger der Gewerkschaften noch auch förmlich in deren Vermögen eingewiesen.

⁷ Ausschlußfrist nach § 8 des AusgleichsG.

Dieser Regelung stimmen alle Beteiligten zu, jedoch mit der Maßgabe, daß das Reichsfinanzministerium, vorbehaltlich weiterer Stellungnahme, nur eine Verlängerung um 3 Monate für zweckmäßig hält⁸.

Die Vertreter des Reichsarbeitsministeriums und des Reichswirtschaftsministeriums äußern den Wunsch, im Hinblick auf die christlichen Gewerkschaften und die bisher immer wieder eingetretene Verzögerung in der Befriedigung der Ansprüche von Mitgliedern der christlichen Gewerkschaften diese auch materiell nach dem Ausgleichsgesetz entscheiden zu lassen.

Demgegenüber legte der Vertreter des Reichsfinanzministeriums besonderen Wert darauf, daß entsprechend der Stellungnahme der Vertreter des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern nur eine formelle Behandlung dieser Ansprüche nach dem Ausgleichsgesetz stattfindet. Staatssekretär Stuckart sprach die Erwartung aus, daß die Vorbereitungen für ein Gesetz über die Arbeitsfront nunmehr von allen Beteiligten mit tunlichster Beschleunigung fortgeführt würden.

Da das Ausgleichsgesetz durch Rechtsverordnungen ergänzt werden kann, soll die Ausschlußfrist des § 8 des Gesetzes durch eine Ergänzungsverordnung verlängert werden. Über die Verlängerung der Ausschlußfrist soll eine entsprechende Pressenotiz veröffentlicht werden.

Zu 3: Bei Ansprüchen aus beschlagnahmten staatsfeindlichem Vermögen handelt es sich, soweit überhaupt Ansprüche entstanden sind, im wesentlichen um Ansprüche, die zum Komplex Arbeitsfront gehören und die daher auch mit diesem Komplex ihre Erledigung finden müssen.

IV. Sodann wurden die Ansprüche aus den Ereignissen des 30. Juni 1934 erörtert:

Bei diesen Ansprüchen ist zu unterscheiden zwischen den wirklichen Rechtsansprüchen und denjenigen vermeintlichen Ansprüchen, die von Hinterbliebenen und Angehörigen solcher Personen geltend gemacht werden, deren Behandlung zweifelsfrei rechtmäßig war.

Die Ansprüche, die aus Ereignissen im Zusammenhang mit dem 30. Juni 1934 herrühren, fallen, sobald ein bürgerlich-rechtlicher Anspruch daraus entstanden ist (z.B. bei einer Verhaftung aus Versehen infolge von Personen Verwechselung), unter das Ausgleichsgesetz. Es ist jedoch ein unbefriedigender Zustand, daß diese Ansprüche, deren Tatbestände hochpolitischer Natur sind, nach der derzeitigen Gesetzeslage zunächst vor den ordentlichen Gerichten durch Klage oder Armenrechtsgesuch anhängig gemacht werden müssen. Es wurde daher erwogen, für diese Ansprüche eine Änderung des Verfahrens eintreten zu lassen, etwa dahin, daß alle Ansprüche, die aus Vorgängen herrühren, die sich zwischen dem 29. Juni und 2. August 1934 ereignet haben, auch vom Stellvertreter des Führers bei dem Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern anhängig gemacht werden. Dadurch würde die Möglichkeit eröffnet, diese Ansprüche in das Ausgleichsverfahren zu bringen, ohne die Gerichte in irgendeiner Form daran zu beteiligen und Einblick nehmen zu lassen. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers schlug darüber hinaus vor, die Möglichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen durch den Stellvertreter des Führers für den ganzen Bereich des Ausgleichsgesetzes zu schaffen. Er begründet die Notwendigkeit hierzu damit, daß es nach seiner Kenntnis Ansprüche gibt, die von dem Anspruchsinhaber aus Anständigkeit oder aus anderen Hinderungsgründen vor den Gerichten nicht geltend gemacht werden. Er sieht in der ungleichen Behandlung der geltend gemachten Ansprüche und der aus den vorher angegebenen Gründen nicht geltend gemachten Ansprüche eine schwere politische Belastung für die Partei. Er wolle außer einer gleichmäßigen Behandlung der Ansprüche auch eine gewisse Entlastung der Gewissen erreichen. Die Nachforschungen nach derartigen Ansprüchen sollen in aller Stille durch Beauftragte des Stellvertreters des Führers erfolgen; es solle jedoch vom RMdl zugestanden werden, daß in den Fällen, die der Stellvertreter des Führers unterbreitet, kein Regreß gegen etwa beteiligte Parteigenossen

⁸ Die Ausschlußfrist wurde durch die 2. DVO zum AusgleichsG vom 26. 3. 35 (RGBl. I S. 430) zunächst bis 30. 9. 35, durch die 4.-12. DVO schließlich in mehreren kleinen Etappen bis zum 31. 12. 37 verlängert; s. R 2/11905, unfol.; R 2/25045, Bl. 123-136, 148-150. Die Verlängerungen wurden erforderlich, weil das oben zu Anm. 5 angekündigte EntschädigungsG nicht vorankam und die Ansprüche zahlreicher Geschädigter angehalten werden sollten, ohne ihnen den ordentlichen Rechtsweg freizugeben. Vgl. auch PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 22 S. 19.

genommen werde. Die Anzahl der Ansprüche, die auf diese Weise dem Ausgleichsverfahren zugeführt würde, ließe sich noch nicht übersehen.

Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums sprach sich gegen jede Erweiterung des Gesetzes aus. Die Zulassung der Möglichkeit der Geltendmachung von Ansprüchen im Ausgleichsverfahren durch den Stellvertreter des Führers bedeute eine solche Erweiterung, insbesondere in dem weiten Rahmen, wie sie der Stellvertreter des Führers fordere. Im übrigen behielt er sich, insbesondere wegen einer erweiterten Möglichkeit der Geltendmachung der Ansprüche im Zusammenhang mit den Ereignissen des 30. Juni 1934, die Stellungnahme seines Ressorts vor.

Da die Frage der Ergänzung der Möglichkeiten für die Geltendmachung von Ansprüchen durch den Stellvertreter des Führers eine hochpolitische ist und in ihren finanziellen Auswirkungen nicht ohne weiteres übersehen werden kann, erscheint ihre Behandlung in einer *Chefbesprechung* erforderlich. Der Stellvertreter des Führers wird seine Vorschläge noch schriftlich den Beteiligten überreichen⁹. Die verfahrensmäßige Behandlung der Ansprüche aus den Vorgängen des 30. Juni 1934 soll sich folgendermaßen gestalten:

a) Rechtsansprüche aus den Vorgängen des 30. Juni 1934 (die unter das Ausgleichsgesetz fallen) sollen folgender praktischen Behandlung zugeführt werden:

Beim Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern eingehende Vorgänge, die sich auf solche Ansprüche beziehen, werden zunächst dem Referat III P¹⁰ zur Stellungnahme zugeleitet und sodann von diesem dem Reichsführer der SS zur Vergleichsweisen Erledigung übermittelt¹¹. Vor Abschluß des Vergleiches legt der Reichsführer der SS die Vorgänge dem Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern vor, das sein Einverständnis erklärt oder Abänderungswünsche geltend macht. Nach entsprechender Einigung schließt der Reichsführer der SS den Vergleich ab und leitet die Vorgänge dem Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern wieder zu, das eine Ausgleichsentscheidung dahin trifft, daß der Vergleich des Reichsführers bestätigt wird. Dieses Verfahren wird auch für alle Ansprüche aus Vorgängen des 30. Juni 1934 angewandt, die bereits anhängig sind. Kommt eine vergleichsweise Erledigung durch den Reichsführer der SS nicht zustande, dann werden die unter das Gesetz fallenden Vorgänge des 30. Juni 1934 durch den Reichs- und Preußischen Minister des Innern unter Verwendung des Materials des Reichsführers nach dem Ausgleichsgesetz entschieden und erledigt.

b) Alle vermeintlichen Ansprüche, die im Zusammenhang mit dem 30. Juni 1934 stehen, aber mangels Vorhandenseins eines bürgerlich-rechtlichen *Rechtsanspruches* nicht unter das Ausgleichsgesetz fallen, werden einer vergleichweisen Erledigung durch den Reichsführer der SS überlassen und die entsprechenden Vorgänge ihm zugeleitet.

Der Versuch der vergleichweisen Erledigung *aller* Ansprüche aus Vorgängen des 30. Juni 1934 soll deswegen gemacht werden, weil nach Mitteilung des Reichsführers der SS der Führer diesem den Auftrag gegeben hat, alle Angehörigen von Personen, die am 30. Juni 1934 in irgendeiner Form beteiligt waren, hinsichtlich der Alimentation usw. *gleich* zu behandeln. Es soll also nicht auf das Vorliegen eines ausgleichbaren bürgerlich-rechtlichen Anspruches dabei ankommen. Soweit jedoch wirkliche Rechtsansprüche bestehen, besteht ein Interesse daran, diese Ansprüche, auch wenn sie durch den Reichsführer der SS vergleichsweise geregelt und dadurch Vergleichs-Ansprüche etwa gegen die NSDAP zur Entstehung gelangt sind, endgültig rechtlich durch eine Ausgleichsentscheidung zu erledigen und die Haftung klarzustellen.

Es wurde alsdann die Frage aufgeworfen, ob zur Geltendmachung eines ausgleichbaren Anspruches nach § 8 die gerichtliche Geltendmachung eines Teilbetrages genüge. Die Frage wurde bejaht.

⁹ Der StdF übermittelte seine Vorschläge am 28. 3. 35, am 30. 4. fand die Chefbesprechung darüber statt: Dok. Nrr. 131 und 150.

¹⁰ Referat „Politische Polizei“ innerhalb der Polizeiabteilung (Abt. III) des RIM; R 1501/5, S. 79.

¹¹ Die Bearbeitung beim RFSS oblag dem SS-Oberführer Breithaupt: s. Dok. Nr. 221 Anm. 8.

Auf eine entsprechende Anfrage des Oberregierungsrats Tietje¹² bezüglich der Minderheiten wurde folgende Entscheidung getroffen:

– a)

Die Arten der Geltendmachung ausgleichbarer Ansprüche sind im Ausgleichsgesetz und der Durchführungsverordnung erschöpfend aufgezählt, es ist also z. B. die Anrufung der Gemischten Kommission in Kattowitz¹³ keine ausreichende Geltendmachung.

– b)

Ansprüche, die von Minderheitsangehörigen aus Gründen des Boykotts oder ähnlichen Tatbeständen gegen das Reich, ein Land, die NSDAP oder eine ihrer Gliederungen geltend gemacht werden, werden als öffentlich-rechtliche Ansprüche behandelt und fallen daher nicht unter das Ausgleichsgesetz¹⁴.

Dr. Stuckart

¹² Referent VI 2 (dt. Volksgruppen im Ausland, Angelegenheiten der poln. und wendischen Minderheiten, Grenzlandfürsorge) in der Abt. VI des RIM (Deutschtum, geistliche Angelegenheiten, Leibesübungen und Landesvermessung).

¹³ Dem Völkerbund unterstellte Kommission zur Entscheidung von Beschwerden in Angelegenheiten des Minderheitenschutzes, eingerichtet aufgrund des Genfer Abkommens über Oberschlesien vom 15. 5. 22 (RGBl. II S. 237).

¹⁴ Fortgang s. Dok. Nr. 131.

Zitierhinweis

Nr. 120 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. März 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d120>